

RESUMEN PARA ESTUDIAR

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales

Guía de repaso temático elaborada exclusivamente a partir del texto completo almacenado en el corpus Tu Coach.

1. Cómo usar este resumen

Usa el mapa para ubicar la materia: identifica el bloque por su título, repasa las reglas clave en las secciones y, por último, verifica la literalidad consultando el artículo indicado. Mantén el foco en lo que cada precepto regula, sin añadir elementos no citados.

2. Mapa de la norma

Bloque	Artículos	Qué regula
Objeto y adaptación al Reglamento (UE) 2016/679	1	Define el objeto de la Ley Orgánica y su finalidad de adaptar el Derecho español al Reglamento (UE) 2016/679 y completar sus disposiciones.
Tratamientos sobre infracciones y sanciones administrativas	27.3	Limita cuándo pueden realizarse tratamientos de datos ligados a infracciones y sanciones administrativas: exige intervención de abogados y procuradores.
Nombramiento de la Presidencia de la AEPD	48	Establece quién nombra a la Presidencia y su Adjunto y el criterio de reconocida competencia profesional, en particular en protección de datos.
Actuaciones previas de investigación por la AEPD	67.1	Permite actuaciones previas antes del acuerdo de inicio, tras la admisión a trámite de la reclamación, para determinar mejor los hechos.
Derecho a la neutralidad de Internet	80	Reconoce un derecho de los usuarios: neutralidad de Internet.

3. Objeto de la Ley Orgánica y finalidad normativa (arts. 1)

Adaptación y complemento del marco europeo

- La ley tiene por objeto adaptar el ordenamiento español al Reglamento (UE) 2016/679.
- También completa las disposiciones del marco europeo.

4. Tratamientos de datos vinculados a infracciones y sanciones (arts. 27.3)

Condiciones para que sean posibles

- Fuera de supuestos anteriores, los tratamientos sobre infracciones y sanciones solo son posibles en determinados términos.
- Deben realizarlos abogados y procuradores, y su objeto es recoger información facilitada por sus clientes para ejercer sus funciones.

5. Organización de la AEPD: Presidencia y Adjunto (arts. 48)

Nombramiento y criterio de competencia

- La Presidencia de la AEPD y su Adjunto son nombrados por el Gobierno.
- Se nombran a propuesta del Ministerio de Justicia y entre personas de reconocida competencia profesional.

Enfoque específico en protección de datos

- El requisito de competencia se destaca especialmente en materia de protección de datos.
- La referencia a la competencia delimita el perfil para ocupar el cargo.

6. Actuaciones previas de investigación antes del inicio del procedimiento (arts. 67.1)

Cuándo puede actuar la Agencia

- Antes del acuerdo de inicio del procedimiento, la AEPD puede realizar actuaciones previas de investigación.
- Ello procede una vez admitida a trámite la reclamación, si la hubiese.

Finalidad: determinar mejor los hechos

- Las actuaciones previas buscan lograr una mejor determinación de los hechos y circunstancias.
- Deben servir para justificar la tramitación del procedimiento.

7. Derecho digital de neutralidad en Internet (arts. 80)

Contenido del derecho

- Los usuarios tienen derecho a la neutralidad de Internet.
- La regla se formula como un derecho específico reconocido a los usuarios.

8. Datos y plazos que conviene memorizar

No se han incluido plazos que no puedan justificarse expresamente en la fuente.

9. Cierre de repaso

Para el repaso final, vuelve al mapa y comprueba que asocias cada regla con su artículo. Asegúrate de que tus respuestas respetan las condiciones expresas (quién puede tratar datos, quién nombra y cuándo actúa la AEPD) y el contenido directo del derecho reconocido.

Para preguntas de literalidad debe acudir al texto completo disponible en Tu Coach.